פרק 14

שירותי ליווי

האם יש מקום לפצות בגין הצורך של הנפגע בהיזקקות לשירותי ליווי עקב הנזק שנגרם לנפגע באירוע העוולתי (כגון, שבשל פגיעתו, קשה לו ליצור קשר עם המין השני ובכך אין הוא יכול לקיים יחסים אינטימיים)? מחד גיסא זהו חלק מנזקו ומטרת הפיצוי היא להשיבו למצבו אלמלא התאונה, כך שיש מקום לפצות בגין כך. מאידך גיסא, יש במתן פיצוי זה כדי לעודד פנייה לשירותים אלו שפעמים רבות ניתנים שלא כחוק, ותוך ניצול הנשים. יצוין כי שאלה זו שונה מהדיון בצורך בפיצוי בגין טיפול בעיות אורולוגיות, הגורמות לחוסר זיקפה וכיוצא באלה.

במקרה זה האחרון, יש מקום לפצות עבור הצורך ברכישת תרופת ויאגרה או צורך בטיפולים פסיכולוגיים. במקרה זה הפיצוי יהיה חלק מפריט הנזק של "הוצאות רפואיות". הדיון בפרק זה לא דן בסוג זה של פיצוי.[1]

14.1 גישה המכירה בראש נזק זה כראש נזק נפרד

בעניין קן־דרור,[2] דובר בתובע שנפגע בתאונת דרכים עת רכב על אופנוע. התובע ביקש גם פיצוי עבור שירותי מין. בית המשפט המחוזי קבע כך:

> "הכרה בפיצוי על הוצאה זו מעוררת קושי, באשר יש בה משום עידוד לזנות ומתן לגיטימצ־ה. מה עוד שהכרה בקניית שירותי מין, עלולה

---

1 ראו ע"א 11152/04 **פלוני נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ**, פ"ד סא(3) 310 (2006).

2 ת"א (מחוזי ת"א) 754/93 **קן־דרור נ' כלל חברה לביטוח בע"מ**, ס' 37 (נבו 18.3.1999).

להיחשב כמתן גושפנקה לזילות הכרוכה בכך במעמד האשה. כפי שכבר ציינתי בפסק הדין בתיק אז' 154/97 קרן נ' עזבון פטולאי (ניתן ביום 21.4.98 ולא פורסם), אין לראות את הדברים כך. ממש כשם שלא ניתן יהיה לפרש בדרך זו מתן פיצוי ליצאנית אשר ניזוקה בתאונת דרכים, תוך התחשבות בהפסד האתנן, או דרישה לתשלום מס הכנסה מהכנסותיה של יצאנית. בית המשפט אינו בא ליתן גושפנקה לאותה התנהגות שאינה נחשבת ראויה. כל שעושה בית המשפט זו הכרה במציאות שבה שירותי מין זמינים. אין בית המשפט נותן יד ליצירתם או לעידודם. מספר המקרים שבהם עשויים בתי המשפט להכיר בזכותו של נפגע לפיצוי על שרותי מין הוא זעום. אין באותם מקרים כדי לקיים את הזנות בישראל או כדי להרחיב את התופעה".

לכן פסק בית המשפט פיצוי בסך 200,000 ש"ח בגין ראש נזק זה.[3]

14.2 גישה המתנגדת לפסיקת ראש נזק זה

מנגד פסיקה אחרת שלא הכירה בראש נזק זה הייתה בעניין דיין.[4] התובע, נהג מונית שנפגע בתאונת דרכים וביקש פיצוי עבור שירותי מין. בית המשפט דחה את הבקשה בקבעו כי:

---

3 ראו גם ת"א (מחוזי ת"א) 11/97 **סבג נ' המאגר הישראלי לביטוחי הרכב ("הפול")** (נבו 25.11.2001). במקרה זה התובע סבל מנכויות בתחום האורולוגיה ובכלל זה אין־אונות. נפסק סך של 150,000 ש"ח לטיפול באין אונות, ועוד 50,000 ש"ח משהוכח שהתובע פנה למכוני ליווי; בת"א (מחוזי חי') 1269/93 **שרון נ' מזרחי** (נבו 21.7.2002), נפסק סך של 20,000 ש"ח בגין שירותי ליווי שכונו 'צרכים חברתיים'; בת"א (מחוזי י-ם) 1433/96 **מימוני נ' עירית ירושלים** (נבו 2.4.2003) נפסק סך של 35,000 ש"ח בגין 'אובדן שירותים חברתיים'.

4 ת"א (שלום חי') 1102/94 **דיין נ' קרנית – קרן פיצויים לנפגעי תאונות דרכים** (נבו 1.8.1999).

"אני דוחה את טענות התובע בדבר היזקקות לנערות ליווי, כתוצאה מאין האונות בה לקה בגין התאונה. עמדתי היא כי יש להבדיל בין העלות של טיפול רפואי או עבור תרופות בתחום המיני, לו עשוי להיזקק הנפגע עקב פגיעתו בתאונה, (כגון: ויאגרה, קליניקה און או סרוגייט במסגרת רפואית מוכרת) לבין האתנן שהוא משלם, אם אכן כך הוא, לנערות ליווי. תשלום כזה איננו בגדר טיפול רפואי או הוצאות רפואיות, אין הוא בגדר 'שיקום', ומשום תקנת הציבור אין להכיר בו כראש נזק, מה גם שהדברים לא הוכחו כיאות במקרה דנן".[5]

גם בעניין **פלוני**,[6] בית המשפט סבר כי אין לקבל סוג פיצוי זה מחמת עקרונות דיני הנזיקין ועקרונות המשפט הישראלי. בעניין זה בבית המשפט המחוזי התקבלה טענה שלפיה התובע מתקשה בקיום יחסי מין עם בנות זוג 'רגילות' ומצליח רק עם נערות ליווי. על בסיס זה נפסק פיצוי. בית המשפט העליון דחה קביעה זו וסבר שטענה זו של התובע לא בוססה.

בפן העקרוני קבע בית המשפט כי קיים קושי מושגי היכן למקם ראש נזק זה (כאמור לעיל טיפולים להשבת זיקפה, שיפור חיי המין, טיפולים פסיכולוגיים לשיפור חיי המין יפוצו במקרים המתאימים, כחלק מההוצאות הרפואיות). לכאורה יכול ראש נזק זה להיות חלק מראש הנזק שאינו ממוני – אובדן הנאות חיים, כך שהוא כבר מכוסה.[7]

כך, לדוגמה, כשם שאין לפצות אדם שניזוק ביכולתו לקיים יחסי מין, בגין הנזק הממוני הכרוך ברכישת הכרטיסים להנאותיו אם הוא מפצה עצמו בהנאות אחרות

---

5 במקרים אחרים בית המשפט דחה פיצוי בגין ראש נזק זה, בגין אי־הוכחת הצורך בכך. ראו, למשל, ת"א (מחוזי ת"א) 569/96 **דהרי נ' נבארו** (נבו 23.2.2003); ת"א (שלום ב"ש) 2817/98 **עשור נ' לבידי אשקלון בע"מ** (נבו 21.3.2004); ת"א (חיפה) 709/93 **מזרחי נ' אריה חברה לביטוח בע"מ** (נבו 29.8.1999).

6 עניין **פלוני**, לעיל ה"ש 1.

7 לדוגמה, הפגיעה בסיכוי להקים משפחה, היא עצמה, הביאה לפסיקת פיצוי בראש הנזק של כאב וסבל. ראו, לדוגמה, ע"א 52/54 **גולוב (יונאי) נ' א"ב**, פ"ד ט 841 (1955); ע"א 541/63 **רכס נ' הרצברג**, פ"ד יח(2) 120 (1964).

כגון טיסה בכדור פורח או צפייה במשחקי כדורגל. כך אין לפצות בגין ההוצאות הכספיות של מי שמשתמש בשירותי ליווי בשל פגיעתו המינית.

בית המשפט התייחס גם לשאלת תקנת הציבור. מכיוון שהחוק מתייחס בשלילה לזנות, ורואה בפעולות שונות הקשורות לזנות כגון שידול־לעבירה, סחר בבני אדם, ניצול קטינים וכדומה, מעשי עבירה. גם התנאים שבהם פועלים מכוני הליווי גורמים לביזוי, להשפלה ולהתאכזרות לנשים שעוסקות שם בזנות, בייחוד מעת שרבתה התופעה של סחר בנשים לשם זנות. כל זה מביא למסקנה כי מתן לגיטימציה לפעילות זו, תהיה מנוגדת לתקנת הציבור. כדברי המשנה לנשיאה השופט ריבלין בעניין **פלוני**:

> "יחד עם זאת, עקרון השבת המצב לקדמותו אינו עומד בדד ואינו פועל בחלל ריק. השבת המצב לקדמותו אינה יכולה להיעשות – ולא ראוי לה שתיעשה – במנותק מן החברה שבה שורר אותו 'מצב' ומן העקרונות הכלליים המקובלים בה. לא כל 'מצב' ניתן להשבה ולא כל 'מצב' ראוי להשבה. גישה זו נגזרת לא רק מן ההבנה כי לפסיקה בדיני הנזיקין עשויות להיות השלכות רוחב – כלכליות, חברתיות ואחרות – שלעיתים לא ניתן להתעלם מהן [...]".[8]

וכן:

> "'תקנת הציבור' עשויה להשפיע על יישום עקרון 'השבת המצב לקדמותו' מקום בו המצב הקודם או המצב אליו חותר הפיצוי כרוך באי־חוקיות או בפגיעה בערכי־יסוד של החברה והשיטה. אכן, במקרים מסוימים עשוי בית המשפט להגיע לכלל מסקנה, כי 'המצב' שאותו הוא מתבקש להשיב על כנו הינו מצב בלתי־חוקי או מנוגד לאותם ערכים. או אז, מתבקשת בחינה האם השבת מצב כזו אינה חותרת תחת תפקידו של בית המשפט לאכוף את הדין או ליתן – בנסיבות מתאימות

---

8 **עניין פלוני**, לעיל ה"ש 1, פס' 19.

– ביטוי לאמות־המידה הערכיות ולעקרונות היסוד השוררים בחברה".[9]

ולסיכום קבע השופט כי:

"על רקע זה נאמר מפורשות: בהתחשב בדין הישראלי ובמציאות הישראלית, אין להכיר בשימוש בשירותיה של זונה כ'פיצוי' לניזוק, ואין מקום לכך שבית המשפט יורה על תשלום כסף, שלא ניתן אלא לומר עליו כי בסבירות גבוהה הוא ימצא את דרכו לכיסם של אלה המוצאים פרנסתם ברווחי הזנות".[10]

ולכן, מתן פיצוי לצורך פנייה לשירותי ליווי – ייפסל בהיותו נוגד את תקנת הציבור. אדם שסובל מחוסר אונות או פגיעה בתפקוד המיני בגין התאונה, אפשר יהיה לפצותו או כחלק מנזק ממוני של פיצוי על הוצאות רפואיות לטיפול בבעיות אלו, או כחלק מנזק שאינו ממוני – פגיעה בגין אובדן הנאות החיים.[11]

---

9 שם, פס' 21. דוגמה דומה לצורך בפיצוי ניזוק שפועל שלא כתקנת הציבור מגיעה ממקרה שבו תובע הונה את שלטונות המס והצהיר על הכנסה נמוכה. בבית המשפט הוא ביקש פיצוי לפי ההכנסה הגבוהה האמיתית. גם כאן היעתרות לתביעתו זו בשם העיקרון של: 'השבת המצב לקדמותו', עשויה להיות בניגוד לתקנת הציבור. אף שבתי המשפט הביעו חוסר נחת מהתנהלות התובע, נפסק כי על הפיצוי להיות לפי ההכנסה האמיתית בפועל, תוך יידוע רשויות המס להתנהלות התובע (ע"א 5794/94 **ארגון חברה לביטוח בע"מ נ' בן שבח**, פ"ד נא(3) 489 (1995)). דילמה דומה עשויה להיות במקרה שבו תובע יבקש מימון לרכישת סמים אסורים בטענה שרק הם משפרים את מצבו הרפואי. ראו לעיל בפרק 7.2.

10 שם, פס' 24.

11 בתביעה לפי חוק הפלת"ד, שבו פריט נזק שאינו ממוני מוגבל לסכום הקבוע בחוק, לא יהיה אפשר לפצות בנפרד בגין פגיעה בהנאות החיים.

14.3 החוק האוסר על צריכת זנות

ביום 10.1.2019 פורסם חוק איסור צריכת זנות (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התשע"ט–2019.[12]

סעיף 1 לחוק איסור צריכת זנות מגדיר כי מטרת החוק היא:

> "[...] להביא לצמצום הזנות באמצעות קביעת איסור צריכת זנות, כחלק ממהלך משולב הכולל חינוך והסברה לציבור והרחבת דרכי טיפול ושיקום לאוכלוסיות בזנות (בחוק זה – המהלך המשולב לצמצום הזנות), מתוך הכרה במאפייניה הפוגעניים של הזנות ובנזקים הכרוכים בה".

בסעיף 2 לחוק איסור צריכת זנות נקבע עונש של קנס למי שצורך מעשה זנות,[13] וגם למי ש"נמצא במקום המשמש, באופן מלא או חלקי, למעשי זנות, במטרה לצרוך מעשה זנות; לעניין זה יראו אדם הנמצא במקום שעיקר השימוש בו הוא למעשי זנות כמי שמטרתו לצרוך מעשה זנות, אלא אם כן הוכח אחרת.[14]

אם עד עתה הפסיקה קבעה כי צריכת מעשה זנות היא בניגוד לתקנת הציבור, והועלו טענות מוסריות נגד כך, הרי שמעתה מצויים אנו במצב שבו קיים **איסור חוקי מפורש** על כך.

נראה כי בשל האיסור החוקי הקיים בחוק הישראלי, לא יהיה עוד מקום להתלבטות, ולא ניתן יהיה לאשר פיצוי בגין הצורך בצריכת שירותי ליווי הנובע מהתאונה, בהיותו מעשה בלתי חוקי.

---

12 ס"ח 235 (להלן: חוק איסור צריכת זנות).

13 ס"ק 2(1) לחוק איסור צריכת זנות.

14 ס"ק 2(2) לחוק איסור צריכת זנות.